



PUTUSAN

Nomor 3744 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HUSAIN, bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan, Nomor 31, RT 49, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulkifli. MD. Hakim, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Zulkifli. MD. Hakim, S.H., dan Rekan, beralamat di Perumahan Kelapa Gading, Jalan Indrakila/ Straat 3, Blok D, Nomor 42, RT 57, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, KANTOR PUSAT CQ PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK BALIKPAPAN CABANG AHMAD YANI**, berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani, Nomor 08, RT 08, Gunung Sari Ulu, 76121;
2. **MOHAMMAD MUNJIN**, bertempat tinggal di Jalan Angkasa IV B, Nomor 11, RT 057, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional (BTPN), TBK**, berkedudukan di ABC Klandasan, Jalan Jend. Sudirman, Nomor 43, Klandasan Ulu, Kota Balikpapan;
2. **SAT SIWI RAHAYU NOTARIS (PPAT)**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Komp. Balikpapan

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 3744 K/Pdt/2023



Permai, Blok G7, Nomor 19, Damai, Balikpapan Kota,
Kota Balikpapan;

3. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, CQ DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, CQ KANTOR WILAYAH DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KALIMANTAN TIMUR, CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG, KOTA BALIKPAPAN**, berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani, Nomor 68, Klandasan Ilir, Kota Balikpapan, diwakili oleh Toni Agus Wijaya selaku kuasa dari Menteri Keuangan Republik Indonesia (Kepala Seksi Kepatuhan Internal Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Balikpapan), dalam hal ini memberi kuasa substitusi kepada Agus Khairi Pratama Putra, Pelaksana pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Balikpapan, beralamat di Jalan A. Yani, Nomor 68, Gedung Keuangan Negara, Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 11 April 2023;
4. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, CQ KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KALIMANTAN TIMUR, CQ KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN**, berkedudukan di Jalan Manuntung, Nomor 03, RT 27, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 3744 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Kredit Nomor 102, tanggal 21 Desember 2015 yang dibuat oleh Turut Tergugat II, sah menurut hukum;
3. Menyatakan buku tabungan BRI Britama atas nama Husain Rekening Nomor 0630 – 01 – 017074 – 50 – 6 dikeluarkan Tergugat I adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan buku tabungan BRI Britama Rekening Nomor 0630 – 01 – 017074 – 50 – 6, atas nama Husain saldo awal tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan Tergugat I telah melakukan kesalahan atas prosedur proses pinjaman KUR kepada Penggugat;
6. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 148/60/2020, tanggal 10 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III kepada Tergugat II tidak mempunyai hukum yang mengikat;
7. Menyatakan lelang, tanggal 10 Juli 2020 yang dilakukan Tergugat I di Kantor Turut Tergugat III tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah/batal demi hukum;
8. Menyatakan Pembeli-Tergugat II adalah pembeli yang beritikad tidak baik;
9. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
10. Menghukum Tergugat I membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar:
 - a. Rp446.000.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta rupiah) adalah kerugian, karena Tergugat I tidak secara penuh menyetorkan ke buku tabungan rekening Penggugat, jumlah kerugian tersebut wajib diberikan Tergugat I kepada Penggugat;
 - b. Rp1.123.920.000,00 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) adalah keuntungan yang semestinya

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 3744 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapatkan, kerugian tersebut Tergugat I wajib membayar atau memberinya kepada Penggugat;

11. Menghukum Tergugat I membayar kerugian inmateriil kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

12. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1290 kepada Penggugat secara sukarela;

13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
- Gugatan *error in persona*, karena salah alamat (*gemis aanhoeda nigheid*) dan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Eksepsi kompetensi absolut (*absolute competentie*);
- Eksepsi gugatan Penggugat *error in persona*;
- Eksepsi gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat III:

- Eksepsi *nebis in idem*;
- Eksepsi gugatan keliru pihak/*error in persona*;

Eksepsi Turut Tergugat IV:

- Gugatan keliru pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 3744 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi merupakan pemilik yang sah secara hukum atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1290 berikut bangunan yang ada di atasnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar kerugian materiil sebesar Rp1.212.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar kerugian immaterial sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bpp, tanggal 22 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Kredit Nomor 102, tanggal 21 Desember 2015 yang dibuat oleh Turut Tergugat II, sah menurut hukum;
3. Menyatakan buku tabungan BRI Britama atas nama Husain Rekening Nomor 0630 – 01 – 017074 – 50 – 6 dikeluarkan Tergugat I adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan buku tabungan BRI Britama Rekening Nomor 0630 – 01 – 017074 – 50 – 6, atas nama Husain saldo awal tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 3744 K/Pdt/2023



6. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 148/60/2020, tanggal 10 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III kepada Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menyatakan lelang, tanggal 10 Juli 2020 yang dilakukan Tergugat I di Kantor Turut Tergugat III tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah/batal demi hukum;
8. Menyatakan Pembeli (Tergugat II) adalah Pembeli yang beritikad tidak baik;
9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1290 atas nama Penggugat, kepada Penggugat secara sukarela;
10. Mengukum Para Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;
11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp2.545.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 190/Pdt/2022/PT SMR, tanggal 18 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat II, Pembanding II semula Turut Tergugat III dan Pembanding III semula Tergugat I tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan 29/Pdt.G/2022/PN

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 3744 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bpp, tanggal 22 September 2022 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak dalil-dalil eksepsi dari pihak Pembanding III semula Tergugat I, pihak Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, pihak Pembanding II semula Turut Tergugat III, pihak Turut Terbanding III semula Turut Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Surat Perjanjian Kredit Nomor 102, tanggal 21 Desember 2015 yang dibuat oleh Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, sah menurut hukum;
- Menyatakan buku tabungan BRI Britama atas nama Husain Rekening Nomor 0630-01-017074-50-6 yang dikeluarkan oleh Pembanding III semula Tergugat I adalah sah menurut hukum;
- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Pembanding I semula Tergugat II Konvensi atau Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Pembanding I semula Tergugat II Konvensi atau Penggugat Rekonvensi merupakan pembeli yang beritikad baik;
- Menyatakan Pembanding I semula Tergugat II Konvensi atau Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1290, tanggal 21 Mei 2007 Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Surat Ukur Nomor 00288/Sumber Rejo/2006, tanggal 31 Oktober 2006;
- Menyatakan Terbanding semula Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menolak gugatan rekonvensi Pembanding I semula Tergugat II Konvensi atau Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 3744 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Februari 2023, kemudian terdapatnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bpp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bpp, tanggal 22 September 2022;
- Menghukum Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Atau jika Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II dan

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 3744 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Maret 2023 dan tanggal 13 April 2023 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 23 Februari 2023 serta kontra memori kasasi tanggal 16 Maret 2023 dan 13 April 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda telah salah menerapkan hukum, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Bahwa terbukti Penggugat telah wanprestasi terhadap Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 102, tanggal 21 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Sat Siwi Rahayu, S.H., Notaris di Balikpapan, dengan jaminan kredit yakni tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1290 atas nama Husain, yang telah diikat secara berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 0688/2016 (HT I) dimana Penggugat telah diberi surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak dilaksanakan;

Bahwa pelaksanaan pelelangan oleh Turut Tergugat III tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang *juncto* Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Bahwa berdasarkan Risalah Lelang Nomor 184/60/2020, tanggal 10 Juli 2020, pelaksanaan pelelangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III didasarkan pada Akta Perjanjian Kredit Nomor 102, tanggal 21 Desember 2015 dan bukan didasarkan pada Akta Perjanjian Kredit Nomor 103, tanggal 21 Desember 2015;

Bahwa Tergugat II melakukan pembelian tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1290, tanggal 21 Mei 2007, melalui pelelangan yang diselenggarakan oleh Turut Tergugat III dan pembelian

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 3744 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dilakukan dengan harga yang layak, dimana dalam pelaksanaan lelang oleh Turut Tergugat III telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang *juncto* Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Bahwa oleh karena Penggugat terbukti telah wanprestasi, maka seharusnya terhadap gugatan pokok ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HUSAIN dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 190/Pdt/2022/PT SMR, tanggal 18 Januari 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bpp, tanggal 22 September 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HUSAIN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 190/Pdt/2022/PT SMR, tanggal 18 Januari 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bpp, tanggal 22 September 2022;



MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan pembeli yang beritikad baik;
- Menyatakan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1290, tanggal 21 Mei 2007 Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Surat Ukur Nomor 00288/Sumber Rejo/2006, tanggal 31 Oktober 2006;
- Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menolak gugatan rekonvensi Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ela Nurlaela, S.H.,

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 3744 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Nurul Elmiyah, S.H. M.H.

ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ela Nurlaela, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 3744 K/Pdt/2023